



Data da Sessão: 12/02/2025 Pauta: 9
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5006875-14.2022.4.04.7005/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA

REQUERENTE: M. L. C. S.

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto por MIGUEL LORENZO COSTA SANTOS, representado por sua genitora ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Paraná que, dando provimento ao recurso do INSS, não reconheceu o direito ao benefício assistencial de prestação continuada, apesar de seu diagnóstico como pessoa com transtorno do espectro autista.

Em suas razões, alega que o acórdão recorrido diverge de acórdão da 1ª Turma Recursal do Acre que reconheceu que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada legalmente pessoa com deficiência para todos os fins, inclusive para o recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, independentemente da realização de perícia médica.

O Gabinete de Admissibilidade do Paraná admitiu o incidente de uniformização. Posteriormente, foi igualmente admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Ao que se colhe dos autos, MIGUEL LORENZO COSTA SANTOS, representado por sua genitora ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, propôs ação com o objetivo de ver o INSS condenado a lhe conceder o benefício assistencial de prestação continuada devido à pessoa com deficiência, o qual fora negado administrativamente.

A sentença julgou procedente o pedido, de modo a condenar o réu à concessão do benefício assistencial (LOAS) ao autor. Entendeu a sentença que, apesar da conclusão desfavorável da perícia médica judicial, o autor seria pessoa com transtorno do espectro autista, conforme documentação e laudos médicos acostados aos autos, pelo que estaria caracterizado o impedimento de longo prazo, a autorizar a concessão do benefício.

No entanto, a 2ª Turma Recursal do Paraná deu provimento ao recurso inominado do réu, entendendo que o laudo pericial não constatou impedimento de longo prazo, motivo pelo qual não restaram demonstrados os requisitos necessários para a

5006875-14.2022.4.04.7005

900000278497.V15 RDB.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 12/02/2025 Pauta: 9
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

concessão do benefício assistencial pleiteado.

Transcreva-se, no essencial, o acórdão recorrido:

Como trata-se de criança, a capacidade laborativa do autor não é o foco principal da análise. Conforme exposto no laudo, o autor apresenta atividade habitual para uma criança da mesma idade. De acordo com o perito, "o exame físico não verificou alterações que indicassem prejuízo cognitivo para idade ou alteração de comportamento. Mantém contato visual e conversa com a mãe. Apresenta atitude habitual de uma criança da mesma idade".

Assim, é evidente que não restou preenchido o requisito da deficiência, não fazendo jus a parte autora à concessão do benefício.

Outrossim, o art. 20 e parágrafos, da LOAS, estabelece dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam: condição de pessoa com deficiência ou pessoa idosa e situação de miserabilidade. Uma vez ausente a incapacidade, torna-se desnecessário analisar o requisito da miserabilidade frente à concomitância dos requisitos autorizadores do benefício.

Pois bem.

O pedido de uniformização interposto pelo autor tem como matéria de fundo saber se a pessoa portadora de transtorno do espectro autista – TEA, em razão do disposto no art. 1º, §2º, da Lei nº 12.764/2012, que a considera pessoa com deficiência para todos os fins, tem direito ao benefício assistencial de prestação continuada, independentemente do grau de comprometimento. Transcreva-se, com efeito, o dispositivo legal cuja uniformização de interpretação é buscada no presente processo:

Art. 1º, §2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial. O recorrente trouxe paradigma da 1ª Turma Recursal do Acre que reconheceu que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada legalmente pessoa com deficiência para todos os fins, inclusive para o recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, independentemente da realização de perícia médica. Em sentido diverso caminhou o acórdão ora recorrido, que entendeu pela não concessão do benefício, uma vez que, apesar de seu diagnóstico como pessoa com transtorno do espectro autista, a perícia médica concluiu pela ausência de impedimento de longo prazo.

Diante da relevância do tema, com potencial de alcançar grande número de pessoas com transtorno do espectro autista, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: “saber se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar a condição de Pessoa com Deficiência, na análise do direito ao benefício de prestação continuada”.



Data da Sessão: 12/02/2025 Pauta: 9
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000278497v15** e do código CRC **71157fd3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 14/02/2025, às 09:17:30

5006875-14.2022.4.04.7005

900000278497.V15 RDB.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 12/02/2025
Pauta: 9
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5006875-14.2022.4.04.7005/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA

REQUERENTE: M. L. C. S.

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “*SABER SE O DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DISPENSA AVALIAÇÃO BIOPSISSOCIAL PARA CARACTERIZAR A CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA ANÁLISE DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA*”. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

I. Caso em exame

1. Pedido de uniformização nacional interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do réu, entendendo que o laudo pericial não constatou impedimento de longo prazo, motivo pelo qual não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial pleiteado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa com diagnóstico de transtorno do espectro autista tem direito, independentemente do grau de comprometimento apurado em perícia médica, ao benefício assistencial de prestação continuada, em razão do disposto no art. 1º, §2º, da Lei nº 12.764/2012, que a qualifica como pessoa com deficiência, para todos os fins.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a divergência jurisprudencial. O recorrente trouxe paradigma da 1ª Turma Recursal do Acre que reconheceu que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada legalmente pessoa com deficiência para todos os fins, inclusive para o recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, independentemente da realização de perícia médica. Em sentido diverso caminhou o acórdão ora recorrido, que entendeu pela não



Data da Sessão: 12/02/2025
Pauta: 9
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

concessão do benefício, uma vez que, apesar de seu diagnóstico como pessoa com transtorno do espectro autista, a perícia médica concluiu pela ausência de impedimento de longo prazo.

4. Diante da relevância do tema, com potencial de alcançar grande número de pessoas com transtorno do espectro autista, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

IV. Dispositivo

5. Pedido de Uniformização conhecido e afetado como representativo de controvérsia.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar a condição de Pessoa com Deficiência, na análise do direito ao benefício de prestação continuada".

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000278498v9** e do código CRC **03030dcf**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 14/02/2025, às 16:24:34

5006875-14.2022.4.04.7005

900000278498.V9 RDB.TNU© VCL.TNU